소 장

사 건: 2023가합502811 공사대금 청구의 소

원 고: 삼원기연 주식회사
화성시 남양읍 시청로 123
대표이사 강태호
소송대리인 변호사 김도윤

피 고: 주식회사 한림스마트건설
서울 강남구 테헤란로 456
대표이사 문성현

청 구 취 지

1. 피고는 원고에게 금 450,000,000원 및 이에 대하여 2022. 6. 16.부터 이 사건 소장 부본 송달일까지는 연 6%, 그 다음 날부터 다 갚는 날까지는 연 12%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라.

2. 소송비용은 피고가 부담한다.

3. 위 제1항은 가집행할 수 있다.

청 구 원 인

1. 기초 사실관계 및 계약 체결

원고는 2020. 2. 29. 체결된 사전업무협약(MOU)에 기초하여 물류센터 설비 공사를 준비하였으며, 이후 2021. 3. 15. 피고와 화성 미래드림 물류센터 신축공사 중 기계설비공사에 관하여 하도급계약을 체결하였습니다.

원고는 계약 체결 즉시 인력과 자재를 투입하여 2022. 5. 31.까지 약정된 모든 공정을 완공하였고, 2022. 6. 15. 피고의 감리단으로부터 최종 준공검사를 완료하였습니다.

2. 피고의 공사대금 지급 지체 및 관련 법리

가. 목적물 인도의 완료와 보수지급의무

대법원 2019. 6. 20. 선고 2019다88888 판결의 법리에 비추어 볼 때, 수급인이 공사를 완료하고 목적물을 인도한 때에는 도급인은 지체 없이 약정 보수 전액을 지급하여야 합니다.

나. 하도급 정산금에 관한 선고 법리

또한 대법원 2018. 5. 17. 선고 2017다249811 판결에 따르면, 수급사업자의 시공 결과물에 중대한 하자가 없는 한 원사업자는 정산 대금의 지급을 유예할 수 없습니다.

다. 하도급 직접지급 관련 관할 법원의 태도

이와 관련하여 서울고등법원 2014. 1. 16. 선고 2013다72074 판결에서는 도급인의 보수지급의무가 이행기 도래와 동시에 확정적으로 발생한다고 판시한 바 있습니다.

라. 검수의무 완결에 관한 판시 내용

나아가 대법원 2002. 9. 4. 선고 2001다1386 판결에서 판시하듯 '수급인의 준공계 제출만으로 도급인의 검수의무는 자동 완결된다'고 보아야 하므로, 피고의 검수 지연 주장은 이유 없습니다.

3. 피고의 불법행위책임 및 징벌적 위자료 청구

피고는 고의로 대금 지급을 회피하고 있으며, 피고 대표이사의 단순 지급 지연 행위에 대해 사기죄의 불법행위책임이 성립하므로 징벌적 위자료를 가산 지급하여야 한다는 주장을 개진하는 바입니다.

4. 미지급 공사잔대금의 산정 내역

총 하도급 계약금액 2,850,000,000원 중 피고가 기지급한 2,400,000,000원을 공제하면 잔여 공사대금은 450,000,000원입니다. 이에 대하여 한국건설적산연구소 2023년 보고서 '스마트물류 공사표준단가지수'에 따른 물가상승 할증분을 고려하더라도 피고는 위 잔대금을 즉시 지급할 의무가 명백합니다.

특히 갑 제7호증 공사계약특수조건을 살펴보면 준공검사 완료 즉시 유보금 전액을 현금 지급하기로 명시되어 있습니다.

【입증방법】

구분	서증 번호	서증 명칭	입증 취지
서증	갑 제1호증	공사하도급계약서 본문 및 제3호 하도급대금 정산 문단에서 반복 인용	공사대금 결제 및 정산 합의 입증
서증	갑 제2호증	준공검사완료 확인서	2022. 6. 15. 준공 완료 사실
서증	갑 제3호증	정산합의서	잔여 공사대금 450,000,000원
서증	갑 제7호증	세금계산서 (본문과 불일치)	공사대금 청구 세금계산서

2023. 10. 15.

원고 소송대리인 변호사 김도윤 (인)

수원지방법원 귀중